

عقد اتفاق

حق استغلال جراج اسفل المول التجاري بدار ضباط المدفعية

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف أول (مالك)

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها السيد اللواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر مدير المدفعية ورئيس مجلس إدارته.

٢- طرف ثاني (مستأجر)

شركة/ العاشر للإستثمار العقارى والتوريدات العمومية والمقاولات

ومقرها / ٣١ شارع حموده محمود أمام مدرسة الملك فهد / المنطقة الثامنة / مدينة نصر.

ويمثلها فى هذا العقد السيد / مازن منيب محمد تميم على

ويحمل رقم قومى / ٢٩٣٠٩٠١١٢٢٣٦٧٢ بصفته / مفوض بخطاب تفويض

وبعد ان أقر الطرفين بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف فقد اتفقا فيما بينهما على بنود هذا العقد

تمهيد

ولما كان الطرف الاول يمتلك جراج اسفل المول التجارى ويرغب فى ازدهار انشطة الدار وتطويرها لاستمتاع رواد الدار وتحقيق النفع المادى وذلك باستخدام المساحة المبينة اسفل المول لاستغلال الجراج وبعد قيام الطرف الثانى بعمل المعاينة اللازمة للموقع.

تقدم الطرف الثانى لإستغلال الجراج وحيث ان الطرف الاول هو احد الوحدات العسكرية التى تصدر لها تعليمات واوامر عسكرية من شأنها وقف وتأجيل او فسخ بنود العقد فيحق للطرف الاول وقف او تأجيل او فسخ هذا العقد دون توضيح او ذكر الاسباب للطرف الثانى .

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له .

وبعد ان إتخذ كلاً من الطرفين مقرأ له فتعتبر المكاتبات المتبادلة بين الطرفين على العنوان المبين بصدد هذا العقد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .

البند الثانى

اتفق الطرفان على حق استغلال الجراج باسفل المول التجارى وذلك لاستغلاله فى نشاط جراج ولا يجوز للطرف الثانى تغير النشاط المتفق عليه وفى حالة التغير يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون سابق انذار

البند الثالث

اتفق الطرفان على قيمة الايجار الشهرى بمبلغ ٨٢٥٠٠ جنية (فقط اثنان وثمانون الف وخمسمائة جنيها لا غير) + (مبلغ ١١٥٥٠ جنية) قيمة ضريبة القيمة المضافة + (مبلغ ٣٧٩٥٠ جنية) كهرباء ومياه باجمالى مبلغ ١٣٢٠٠٠ جنية (فقط مائة واثنان وثلاثون الف جنيها لا غير)

طرف اول

التوقيع)

طرف ثانى

التوقيع)



البند الرابع

مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥ الى ٢٠٢٦ / ١٠ / ١٤ ويجوز تجديدها لمدة مماثلة اخرى بموافقة الطرفين بزيادة يتفق عليها فى حينه.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثانى بسداد ١٠% من القيمة الإيجارية للعقد كتأمين نهائى بمبلغ ١٥٨٤٠٠ جنيها (فقط مائة وثمانية وخمسون الف واربعمائه جنيها لا غير) على ان تدفع بإحدى الطرق الآتية (نقداً - خطاب ضمان صادر من احد البنوك المصرية - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد سارياً الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

البند السادس

اقر الطرف الثانى انه قد عاين العين موضوع العقد المعاينة النافية للجهالة طبقاً للقانون وقد حازت قبولة ويتعهد بالصيانة والعناية بها والانتفاع بها على النحو الذى لا يعرضه للخطر .
كما يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ النظافة العامة لكامل الجراج اسفل المول التجارى مع التزامه بتعيين افراد امن للحراسة لمدة ٢٤ ساعة وكذا اتخاذ كافة اجراءات الامن الصناعى للجراج اسفل المول التجارى.

البند السابع

الطرف الثانى مسئول مسئولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية الحكومية فى اتخاذ إجراءات مزاولة النشاط مثل (الضرائب العامة - ضريبة المبيعات - التأمينات الاجتماعية الخ) و عن اى اضرار تلحق بالغير داخل الجراج نتيجة مزاولة النشاط كما يعتبر الطرف الثانى مسئول عن جميع العاملين بالجراج دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند الثامن

الطرف الثانى هو القائم بادارة وتشغيل الجراج الكائن بأسفل المول التجارى بالدار.

البند التاسع

يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الإيجار فى المدة المتفق عليها خلال الخمس ايام الاولى من كل شهر وفى حالة التأخير عن السداد يتم تحصيل مبلغ ٣٠٠ جنيها (فقط ثلاثمائة جنيها لا غير) عن كل يوم تأخير عن السداد .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثانى بتقديم الموافقة الأمنية الصادرة له فور استخراجها من جهاز الامن الحربى ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه حال صدورها بالرفض دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند الحادى عشر

يلتزم الطرف الثانى بسداد كافة الضرائب والرسوم خاصة موضوع التعاقد وكذلك اى غرامات او نزاعات قضائية للجهات المختلفة

البند الثانى عشر

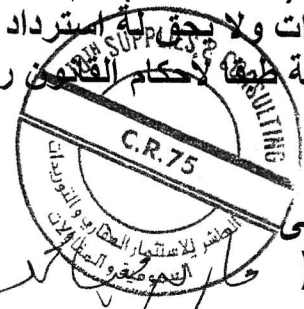
اتفق الطرفان على انه فى حالة رغبة الطرف الثانى فى انتهاء التعاقد وترك المكان قبل انتهاء مدة العقد بالكامل (سنة واحدة) يتم مصادرة التأمين النهائى لصالح الدار وتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبة باى تعويض عنها واتخاذ الاجراءات القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

طرف اول

(التوقيع)

طرف ثانى

(التوقيع)



البند الثالث عشر

بانتهاؤ مدة العقد يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات ولا يحق لة استرداد التجديدات ولا يحق لة المطالبة بأى تعويض عنها

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثانى أثناء مدة سريان هذا العقد بالآتى:

- ١- الإلتزام باتباع تعليمات أمن دار ضباط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعة.
- ٢- يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
- ٣- يلتزم الطرف الثانى بعدم وضع أى اشغالات امام المبنى موضوع العقد .
- ٤- يلتزم الطرف الثانى بإجراء الصيانة الدورية للجراج.
- ٥- يلتزم الطرف الثانى بعدم استخدام العين موضوع العقد في أى نشاط مخالف للنظام العام او الاداب العامة او في أى غرض مخالف للقانون او في أى غرض غير الغرض المخصص في هذا العقد .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثانى بجميع مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة لغرض النشاط المؤجر من اجله

البند السادس عشر

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

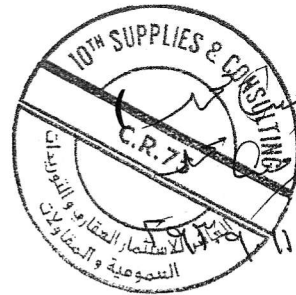
البند السابع عشر

أى نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى هذا النزاع

البند الثامن عشر

حرر هذا العقد من نسختين تسلم للطرف الثانى نسخة و نسخة يتم الاحتفاظ بها مع الطرف الاول للعمل بموجبها .

(التوقيع)
لواء أ.ح/ اسامه محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة



(التوقيع)
الإسم /
رقم قومى /

شركة إعمار

٢١٩٢٥٥٠ قيمة شئله ايجار جمع النظام عند شهر التور ٢٠٢٥
١٨٢٨٩٠ قيمة شئله ايجار عند لاخر سنة ٢٠٢٥ اصف لول ايجار عند شهر نوفمبر ٢٠٢٥
٢٢٠٦٠٤ قيمة ايجار عند لاخر سنة ٢٠٢٥ [مطلوبه خطاها]

واعتباراً من ١/١١/٢٠٢٥

٢١٩٢٧٢ قيمة شئله ايجار جمع النظام عند شهر نوفمبر ٢٠٢٥
١٩٢١٧ قيمة شئله ايجار عند لاخر سنة ٢٠٢٥ اصف لول عند شهر نوفمبر ٢٠٢٥